Systemy ochrony praw człowieka i prawo do życia

Poziomy ochrony praw człowieka

Ochrona praw człowieka obejmuje instytucje, normy i procedury działające na kilku poziomach. Różnią się one kompetencjami, adresatami oraz skutkami rozstrzygnięć.

Poziom	Przykłady	Znaczenie
Powszechny	Mechanizmy ONZ: Rada Praw Człowieka, komitety traktatowe, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.	Standardy i monitorowanie o zasięgu światowym; zakres zobowiązań traktatowych zależy od związania państwa umową.
Regionalny	Europejska Konwencja Praw Człowieka i ETPC w systemie Rady Europy.	Ochrona związana z określonym regionem i właściwym instrumentem prawnym.
Krajowy	Sądy, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.	Stosowanie i ochrona praw w prawie wewnętrznym, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów.
Pozarządowy	Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz praw człowieka.	Pomoc, dokumentowanie naruszeń, edukacja i rzecznictwo. Organizacja pozarządowa nie zastępuje sądu ani organu traktatowego.

Źródła uzupełnienia: ONZ, przewodnik po mechanizmach ochrony, b.r.; Konstytucja RP, 1997, art. 79-80, 188, 208 i 72 ust. 4; Rada Europy, EKPC, art. 19, 34-35 i 46, 1950 ze zmianami. Rada Europy i Unia Europejska są odrębnymi organizacjami; ETPC i TSUE mają różne zadania - porównanie trybunałów.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) zajmuje się odpowiedzialnością osób za zbrodnie objęte jego jurysdykcją. Jest niezależną instytucją powołaną na podstawie Statutu Rzymskiego, a nie organem ONZ ani sądem rozpoznającym każdą skargę na naruszenie praw człowieka. Współpraca z ONZ nie znosi tej odrębności. Źródło: MTK, *Understanding the International Criminal Court*, informator Trybunału, b.r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i uniwersalizm

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ **10 grudnia 1948 r. w Paryżu**, rezolucją 217 A (III). Wyznacza wspólny standard ochrony godności i praw. Sama Deklaracja nie jest traktatem ratyfikowanym przez państwa; stała się podstawą rozwoju wiążących umów i standardów praw człowieka. Nie oznacza to braku prawnego znaczenia jej zasad. Źródła: ONZ, historia Deklaracji i jej rola w rozwoju prawa międzynarodowego, b.r.

Druga sesja Konferencji Generalnej UNESCO w Mexico City w 1947 r. należy do powojennego kontekstu współpracy międzynarodowej i dyskusji nad podstawami praw człowieka. Nie była przyjęciem Deklaracji z 1948 r. Źródło: UNESCO, archiwalny wykaz dokumentów drugiej sesji, program na 1948 r..

Debata o „wartościach azjatyckich”

Argument o „wartościach azjatyckich” wiązał porządek społeczny z hierarchią, dyscypliną, lojalnością wobec wspólnoty i państwa oraz pierwszeństwem obowiązków. Bywał używany do uzasadniania ograniczania wolności w imię rozwoju gospodarczego.

Amartya Sen kwestionuje traktowanie Azji i Europy jako jednolitych, przeciwstawnych tradycji. Wskazuje na tradycje tolerancji i wolności w Azji oraz na historyczną nietolerancję w Europie. Odrzuca wniosek, że autorytaryzm jest koniecznym warunkiem wzrostu gospodarczego. Odwołanie do odmienności kulturowej nie powinno służyć automatycznemu usprawiedliwianiu represji. To argumentacja historyczna i normatywna, a nie jeden eksperyment dowodzący identycznych efektów każdego ustroju. Źródło: Amartya Sen, *Human Rights and Asian Values*, wykład z 1997 r., Carnegie Council.

Komitety traktatowe ONZ

Komitety traktatowe są ciałami niezależnych ekspertów monitorujących wykonywanie określonych umów przez państwa będące ich stronami. Analizują sprawozdania, formułują uwagi końcowe i komentarze ogólne. Niektóre rozpatrują zawiadomienia indywidualne, jeżeli państwo zaakceptowało właściwą procedurę; samo członkostwo w ONZ nie wystarcza do uruchomienia każdej skargi.

Komitet	Podstawowy instrument lub zakres
Komitet Praw Człowieka - CCPR	Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 1966; podstawę ustanowienia zawiera art. 28.
Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - CESCR	Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 1966; sam Komitet ustanowiono rezolucją ECOSOC 1985/17.
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej - CERD	Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.
Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet - CEDAW	Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
Komitet przeciwko Torturom - CAT	Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur.
Komitet Praw Dziecka - CRC	Konwencja o prawach dziecka.
Komitet ds. Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków Ich Rodzin - CMW	Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin.
Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami - CRPD	Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.
Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć - CED	Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem.

Dodatkowo **Podkomitet ds. Prewencji Tortur (SPT)**, ustanowiony na podstawie protokołu fakultatywnego do konwencji przeciwko torturom, zajmuje się prewencją w miejscach pozbawienia wolności. Dziewięciu podstawowym traktatom odpowiada dziewięć komitetów, a wraz z SPT system obejmuje dziesięć ciał traktatowych. Źródła: ONZ, wykaz komitetów; OHCHR, UN Treaty Body Database, b.r.

Podstawa działania CESCR

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych powstał na mocy rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ 1985/17 z 28 maja 1985 r. Wykonuje funkcje monitorowania realizacji Paktu, wcześniej powierzone ECOSOC. Należy odróżnić Pakt określający prawa i obowiązki od rezolucji ustanawiającej Komitet. Źródło: ECOSOC, 1985, rezolucja i opis w Bibliotece Cyfrowej ONZ.

Rada Praw Człowieka i procedury specjalne

Rada Praw Człowieka ONZ jest organem międzyrządowym z siedzibą w Genewie, ustanowionym w 2006 r. jako organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego. Tworzą ją przedstawiciele państw. **Komitet Praw Człowieka** jest natomiast ciałem ekspertów związanym z Paktem. Podobne nazwy nie oznaczają tożsamości instytucji. Źródło: Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucja 60/251 z 15 marca 2006 r., dokument.

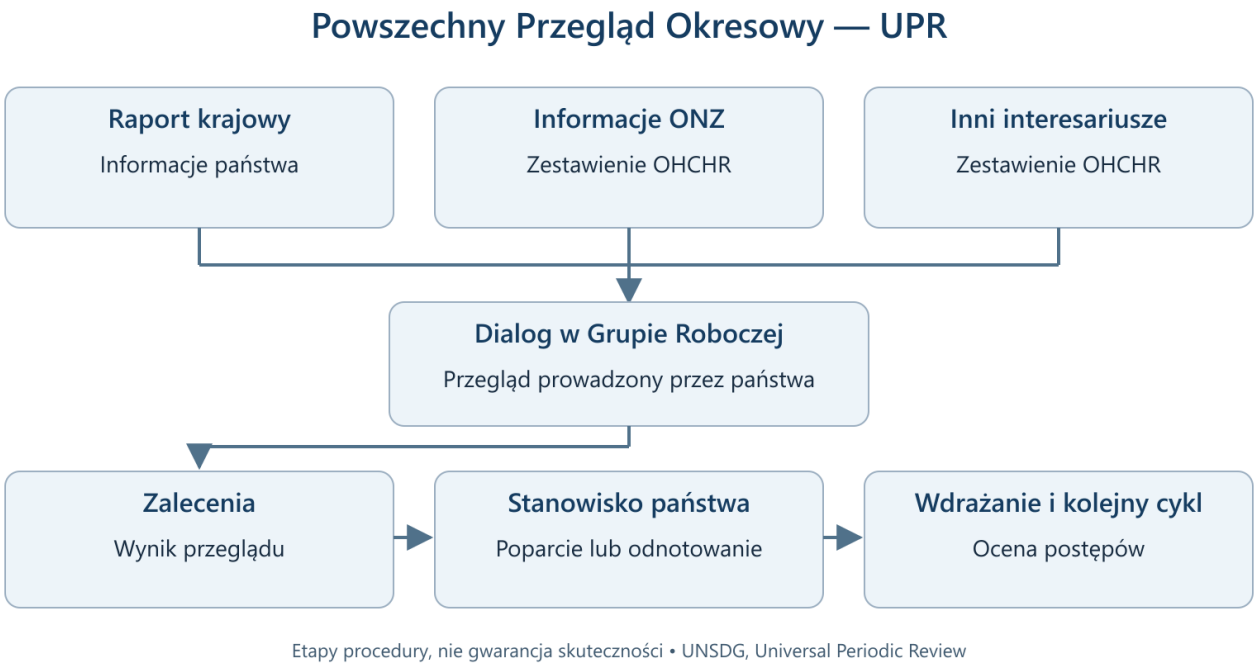
Procedury specjalne obejmują mandaty tematyczne lub dotyczące określonych państw. Wykonują je specjalni sprawozdawcy, niezależni eksperci i grupy robocze. Mogą prowadzić wizyty, przekazywać wystąpienia dotyczące naruszeń, opracowywać raporty i zalecenia. Nie są odrębnym powszechnym sądem karnym. Źródło: OHCHR, przegląd mechanizmów międzynarodowych, b.r.

Powszechny Przegląd Okresowy - UPR

Powszechny Przegląd Okresowy (Universal Periodic Review) jest przeglądem sytuacji praw człowieka we wszystkich państwach ONZ, prowadzonym przez państwa pod auspicjami Rady. Cykl trwa około **4,5 roku**. Przegląd opiera się na trzech podstawowych zbiorach informacji:

1. raporcie krajowym państwa poddawanego przeglądowi;
2. zestawieniu informacji organów i mechanizmów ONZ przygotowanym przez OHCHR;
3. zestawieniu informacji innych interesariuszy, m.in. organizacji społecznych i krajowych instytucji praw człowieka.

Po dialogu powstają zalecenia. Państwo określa stanowisko wobec nich, a dalszy etap obejmuje wdrażanie i ocenę postępów. UPR jest mechanizmem monitorowania i dialogu, a nie indywidualnym wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. Źródło: United Nations Sustainable Development Group, „Universal Periodic Review”, b.r.



Schemat. Dokumenty, dialog, zalecenia i wdrażanie w UPR. Strzałki oznaczają etapy procedury, nie gwarancję poprawy przestrzegania praw. Opracowanie dydaktyczne na podstawie UNSDG, źródło wyżej.

Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka i UNHCR

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka promuje i chroni prawa człowieka, wspiera współpracę międzynarodową oraz koordynację działań w systemie ONZ. **OHCHR** to urząd zapewniający zaplecze dla tej działalności i wielu mechanizmów ochrony. Podstawa mandatu: Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucja 48/141 z 20 grudnia 1993 r., Mandate Registry.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców - UNHCR działa na rzecz ochrony osób objętych swoim mandatem i trwałych rozwiązań ich sytuacji. Ochrona prawna, dostęp do bezpieczeństwa, schronienia i pomocy materialnej uzupełniają się. UNHCR współpracuje z państwami i organizacjami; jego zakres działania jest światowy, a nie ograniczony do zaleceń dla państw UE. Źródło: UNHCR, „Refugees” - mandat i podstawy ochrony, b.r.

Prawo do życia

Prawo do życia jest prawem fundamentalnym. Obejmuje zakaz arbitralnego pozbawiania życia oraz obowiązki państwa dotyczące ochrony i wyjaśniania śmierci. Nie należy go utożsamiać z bezwzględnością zakazu tortur.

Użycie siły i zakaz tortur

Art. 2 ust. 2 EKPC dopuszcza sytuacje, w których śmierć jest następstwem użycia siły **bezwzględnie koniecznej**:

- w obronie osoby przed bezprawną przemocą;
- w celu zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie zgodnie z prawem pozbawionej wolności;
- w zgodnych z prawem działaniach służących stłumieniu zamieszek lub powstania.

Są to ściśle oceniane okoliczności użycia siły, a nie ogólne zezwolenie na zabicie osoby uciekającej czy uczestniczącej w zamieszkach. **Sama ochrona mienia nie uzasadnia użycia śmiercionośnej siły.** Zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 EKPC nie podlega uchyleniu nawet w stanie nadzwyczajnym. Konflikt zbrojny wymaga dodatkowego uwzględnienia prawa humanitarnego; nie znosi ochrony przed arbitralnym pozbawieniem życia. Źródła: Rada Europy, EKPC, art. 2, 3 i 15; Kancelaria ETPC, *Guide on Article 2 - Right to life*, aktualizacja 31.08.2025, przewodnik. Przewodnik porządkuje orzecznictwo, ale nie jest wiążącym wyrokiem.

Ochrona przed zagrożeniem i obowiązek wyjaśnienia śmierci

Państwo powinno podejmować odpowiednie środki ochronne, gdy właściwe organy wiedzą lub powinny wiedzieć o realnym i bezpośrednim zagrożeniu życia. Szczególne znaczenie ma to wobec osób pozostających pod kontrolą państwa, np. w izolacji. Nie jest to gwarancja usunięcia każdego możliwego ryzyka. Śmierć mogąca angażować odpowiedzialność państwa wymaga skutecznego, niezależnego postępowania wyjaśniającego. Źródło: Kancelaria ETPC, 2025, przewodnik do art. 2, obowiązki pozytywne i proceduralne.

Ekstradycja i kara śmierci

Nie wystarczy ustalić, że w państwie przyjmującym istnieje kara śmierci. Trzeba ocenić **rzeczywiste ryzyko dla konkretnej osoby**, w tym możliwość wymierzenia lub wykonania tej kary oraz znaczenie udzielonych gwarancji. Ekstradycja lub wydalenie narażające na traktowanie sprzeczne z EKPC są niedopuszczalne. Protokoły nr 6 i 13 znoszą karę śmierci w swoim zakresie; Protokół nr 13 dotyczy wszystkich okoliczności. Źródła: EKPC i protokoły; ETPC, *Death penalty abolition*, 2024, zestawienie orzecznictwa, m.in. Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 1989.

Prawo do życia a zakończenie leczenia

Ochrona życia nie oznacza obowiązku bezterminowego kontynuowania każdej interwencji medycznej. Rezygnacja z leczenia daremnego lub nieproporcjonalnego wymaga odpowiednich ram prawnych, ustalenia sytuacji pacjenta i rzetelnej procedury. Nie jest automatycznie tożsama z eutanazją. W sprawie **Lambert i inni przeciwko Francji**, 2015, ETPC badał ramy prawne i proces decyzyjny dotyczący zaprzestania leczenia podtrzymującego życie; rozstrzygnięcia nie można traktować jako ogólnej zgody na dowolne odłączanie leczenia. Źródło: ETPC, Wielka Izba, 5.06.2015, skarga nr 46043/14, wyrok.

Powiązania

- Godność - wspólna podstawa praw i ochrony przed uprzedmiotowieniem.
- Godność i granice karania - zakaz tortur i obowiązki wobec osób pozbawionych wolności.
- Władza i legitymizacja - uprawnienie do działania wymaga kontroli granic działania.
- Proces umierania i wsparcie - ochrona pacjenta, jego bliskich i decyzje u kresu życia.
- Jurysdykcja karna - kompetencje ścigania oraz ograniczenia działań państwa.

Źródła internetowe: dostęp 10.11.2026.